Dienstleistungsvertrag

Vertragsnummer: DV-2027-1055

zwischen

Putz GbR
Schäfergasse 155, 77705 Backnang
– nachfolgend „Auftraggeber“ –

und

Eckbauer Kusch GbR
Hermannweg 7, 30622 Sonneberg
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die laufende Wartung der IT-Infrastruktur des Auftraggebers, insbesondere der Server, Netzwerkkomponenten und Arbeitsplatzrechner, sowie einen telefonischen Support an Werktagen von 8 bis 17 Uhr durch den Auftragnehmer (nachfolgend „Leistungen“).

(2) Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen eigenverantwortlich und mit qualifiziertem Personal. Er ist berechtigt, Subunternehmer einzusetzen, sofern der Auftraggeber zuvor in Textform zugestimmt hat.

§ 2 Vertragsbeginn und Laufzeit

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt am 01.05.2027. Die feste Vertragslaufzeit beträgt zwölf Monate und endet am 30.04.2028.

§ 3 Vergütung

(1) Für die Leistungen erhält der Auftragnehmer eine monatliche Pauschale in Höhe von 2.470,21 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Vergütung ist jeweils im Voraus bis zum dritten Werktag des Abrechnungszeitraums fällig.

(3) Zusätzliche Leistungen, die über den Vertragsgegenstand hinausgehen, werden nach vorheriger Absprache gesondert vergütet.

§ 4 Kündigung

(1) Der Vertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 5 Vertragsverlängerung

(1) Erfolgt keine fristgerechte Kündigung, verlängert sich die Vertragslaufzeit stillschweigend um jeweils 6 Monate.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen dieses Vertrags erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Gerichtsstand ist Backnang.

Backnang, den 16. April 2027

Vitali Thies
für den Auftraggeber

Wilma Birnbaum MBA.
für den Auftragnehmer